

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII

Nr 65 Incheiat astazi 29.03.2024

Intre:

CMI DR GEORGESCU MIHAELA ELENA. cu sediul social in RAMNICU VALCEA, str.Calea lui Traian,Nr 160.tel. 0722688368, cod unic de inregistrare 30816710, inregistrata in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a I-a sub numarul de identificare 674247, cont bancar: RO84INGB0000999903276059,deschis la ING BANK Ramnicu Valcea , reprezentata de dr.Georgescu Mihaela-Elena,medic primar medicina muncii, in calitate de PRESTATOR,

si:

SC SMARTFLIX SRL cu sediul in Bucuresti,Sector 1,Piata Charles due Gaulle,nr 3-5,Etaj 2A ,cod unic de inregistrare: 49508576 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/2000/2024 In calitate de BENEFICIAR servicii medicale.

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract il reprezinta efectuarea de catre PRESTATOR a investigatiilor si consultatiilor de medicina muncii necesare BENEFICIARULUI conform prevederilor HG nr. 355 / 2007 ,completata cu HG 1169/2011 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (examen medical la angajare in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii ,promovarea sanatatii la locul de munca) .

Art. 2.Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se va face pentru toti salariatii BENEFICIARULUI si vor consta in:

- Examen clinic general medicina muncii
- Examine medicale suplimentare in functie de factorii de risc profesionali,conform fiselor anexe la HG 1169/2011
- Eliberare fisa de aptitudine in munca
- Consultanta medicina muncii pentru evaluarea factorilor de risc profesionali
- Intocmire de rapoarte medicale pentru beneficiar si autoritati.

Cap 2. ASPECTE ORGANIZATORICE

Art. 3. Serviciile medicale se vor desfasura la sediul BENEFICIARULUI / in sediul PRESTATORULUI , in functie de specificul acestora, dupa cum urmeaza :

Examenale si investigatiile necesare pentru completarea dosarului medical vor fi efectuate conform legislatiei in vigoare, viitorul angajat prezentand prestatorului urmatoarele :

- Fisa de expunere la riscuri profesionale, completata de serviciul de prevenire si protectie al Beneficiarului ;
- Fisa de solicitare la angajare, completata de compartimentul Resurse Umane al Beneficiarului

CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre cele doua parti si anume PRESTATORUL si BENEFICIARUL. Contractul este incheiat pe o perioada de 1 an.

Art 5.În cazul în care nici una dintre partile contractante nu solicita in mod expres, printr-o notificare scrisa incetarea contractului, la expirarea termenului prevazut , contractul se prelungeste automat pe perioade de un an de zile, fara a fi nevoie de incheierea unui act aditional care sa prevada in mod expres acest lucru.

Art. 6. Eventualele actualizari de preturi, oferirea de noi servicii medicale etc. se vor face prin acte aditionale parte integranta a contractului.Intentia de a modifica datele contractului vor fi anuntate cu 30 de zile inaintea expirarii contractului.

7. Contractul poate fi denunțat unilateral în cadrul termenului pentru care a fost încheiat în condițiile specificate de comun acord, cu un previz de 30 zile.

CAP.4. PRET. MODALITATI DE PLATA

Art. 8. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului este :dosar medical 100 lei,analize medicale :50 lei

Serviciile medicale/examene de specialitate, investigații specifice, vizitele la locul de muncă la solicitarea BENEFICIARULUI, participarea la întrunirile Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, participarea la evaluarea locurilor de muncă și stabilirea condițiilor de informare a femeilor gravide, precum și stabilirea condițiilor de acordare a concediului de risc maternal, consultanța privind activitățile de promovare a sănătății la locul de muncă, se vor plăti în baza unui act adițional care va deveni parte integrală din contract.

Art. 9. Plata se va face pe baza de factură fiscală, în numerar sau prin virament bancar, în maxim 15 zile de la emiterea facturii. Neplata în termen de 30 de zile de la emiterea facturii duce la majorări de 0,05%/zi din valoarea facturii neplătite. Întârzieri care depășesc 45 de zile conduc la întreruperea de drept a contractului, cu plata despăgubirilor.

CAP. 5. OBLIGAȚIILE PARTILOR

Art. 10. În baza prezentului contract PRESTATORUL își asumă următoarele obligații:

10.1. Să asigure BENEFICIARULUI executarea în condiții de calitate (prin servicii medicale acreditate) a serviciilor contractate;

10.2. Să asigure confidențialitatea actului medical;

10.3. Să raporteze periodic activitatea de medicină muncii;

10.4. Să respecte calendarul desfășurării prestațiilor ce fac obiectul contractului, ce va fi stabilit de comun acord de ambele părți;

10.5. Să asigure la începutul contractului, o consiliere a necesarului de servicii medicale de medicină muncii, pe baza factorilor de risc declarați de beneficiar;

10.6. Să ofere relații angajaților Beneficiarului despre serviciile oferite, modul în care vor fi prestate și să îi consilieze în vederea prevenirii bolilor profesionale și a celor legate de profesie;

10.7. Să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la angajați;

Art. 11. În baza prezentului contract BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

11.1. Să efectueze plata în cuantumul, la termenul și prin modalitățile convenite de părți;

11.2. Să furnizeze PRESTATORULUI orice informații necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate prin contract (fisele de solicitare, fisele de identificare a riscurilor profesionale, dosarele medicale de medicină muncii -daca a existat un contract anterior de prestări servicii medicină muncii), condițiile legate de schimbarea locului de muncă sau a condiției de muncă;

11.3. Să desemneze persoana de contact pentru programarea examenelor medicale

11.4. Să pună la dispoziția PRESTATORULUI lista angajaților (care să cuprindă: nume, prenume, CNP, profesie/funcție, loc de muncă) reactualizată periodic și să anunțe persoanele ce vor fi angajate.

11.5. Să se asigure de efectuarea tuturor examenelor impuse de legea siguranței circulației.

11.6. Să respecte calendarul desfășurării prestațiilor ce fac obiectul prezentului contract:

11.7. Să respecte concluziile medicului de medicină muncii.

11.8. Să informeze angajații proprii despre consecințele neprezentării la programarea serviciilor medicale și să ia măsuri disciplinare

11.9. Să colaboreze cu Prestatorul pentru realizarea obiectului contractului, să permită accesul acestuia la locurile și datele stabilite pentru efectuarea serviciilor

CAP. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Prezentul contract încetează deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instante judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu respecta obligatii asumate prin prezentul contract ;
- cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.
- în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligatiile ce-i revin.
- transmite celeilalte o notificare de reziliere unilaterală, nemotivată, în orice moment al derulării contractului, cu un preaviz de 15 zile

Art. 13. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-si producă efectele.

Art. 14. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului, și nu au efect asupra obligațiilor restante ale acestei părți contractuale.

CAP. 7. NOTIFICĂRI

Art. 15. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 16. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

Art. 17. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expedită.

Art. 18. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă un sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP. VII. CLAUZE FINALE

Art. 19. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 20. Prezentul contract, împreună cu anexele sale (daca exista) care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 21. Forta majora așa cum este definită de lege exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariția cazului de forta majora și pe baza unui certificat emis de organele competente în materie.

Art. 22. Litigiile de orice fel decurgând din executarea contractului se vor soluționa pe cale amiabilă sau judecătorească, după caz.

Art. 23. Completările, modificările prezentului contract nu sunt operabile partilor decât dacă rezulta expres din acte adiționale semnate de ambele parti.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 29.03.2024 și a fost agreat de parti și semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare fiind în mod egal autentice și valabile.

PRESTATOR
Dr. Georgescu Mihaela Elena



BENEFICIAR: